《服务器及存储设备采购合同》

合同编号：CR-2026-0918-002

甲方（需方）：华北智造集团有限公司

统一社会信用代码：91130100MA0D8YQK5T

住所：河北省石家庄市高新区湘江道 219 号

法定代表人：陈建平

乙方（供方）：华中数联信息技术有限公司

统一社会信用代码：91410100MA9K7X2L3D

住所：河南省郑州市郑东新区商务外环路 18 号

法定代表人：郭宏涛

第一条 标的物

1. 采购内容：机架式服务器 24 台、分布式存储节点 8 台及其配套软件许可，具体型号、数量与配置参数见附件一采购清单。

2. 乙方交付的货物应为全新原厂正品，随机提供出厂合格证、序列号清单与三年原厂质保凭证。

第二条 合同金额与付款进度

1. 合同金额：人民币 1,248,000 元，大写壹佰贰拾肆万捌仟元整，含 13% 增值税。

2. 付款按阶段执行：合同生效后 15 个工作日内甲方支付合同总金额的 30% 作为预付款；货物到货并经开箱检验合格后支付 40%；系统交付并通过最终验收后支付 20%；剩余 10% 作为质保金，于质保期届满且无未处理缺陷后 15 个工作日内无息支付。

3. 甲方每次付款前，乙方应提供等额合规增值税专用发票。

第三条 交付与验收标准

1. 乙方应于本合同生效之日起 60 个日历日内完成全部货物的交付、上架与调试。

2. 验收标准：设备型号与配置与采购清单一致，连续 72 小时压力测试无故障，存储集群读写性能不低于附件二性能指标表要求的 95%。

3. 甲方应在货物交付完成后 10 个工作日内组织验收并出具验收报告；验收不合格的，甲方有权要求乙方更换或退货，付款期限相应顺延。

第四条 质量保证

1. 自最终验收合格之日起提供 36 个月质保期，质保期内因产品质量问题导致的故障，乙方应在接到通知后 4 小时内响应、24 小时内提出解决方案。

第五条 违约责任

1. 乙方逾期交付的，每逾期一日按未交付部分货款的万分之五向甲方支付违约金，累计不超过该部分货款的 10%。

2. 甲方逾期付款的，每逾期一日按逾期金额的万分之五向乙方支付违约金，累计不超过逾期金额的 10%。

3. 任一方就本合同承担的赔偿责任总额不超过合同总金额的 100%，且不包括间接损失与预期利润损失。

第六条 知识产权

1. 本合同项下采购的软件许可、技术文档及配套资料的使用权归甲方所有，乙方保证其对交付物享有合法权利且不侵犯任何第三方知识产权。

2. 因第三方主张权利导致甲方损失的，由乙方承担全部责任并负责处理。

第七条 保密义务

1. 双方对履约过程中知悉的对方商业秘密、技术资料与商务信息承担保密义务，保密期限自本合同生效之日起至该信息公开之日或本合同终止后五年届满之日，以较晚者为准。

第八条 数据安全

1. 乙方在调试与运维过程中接触甲方业务数据的，仅可在甲方书面指示范围内处理，应采取加密与访问控制措施并留存操作日志，不得对外提供或用于其他用途。

2. 合同终止后 15 日内，乙方应删除或返还其持有的全部甲方数据，并出具书面确认。

第九条 不可抗力

1. 遭遇不可抗力的一方应在事件发生后 5 个工作日内书面通知对方，并于 15 个工作日内提供有权机关出具的证明文件；未按期通知或提供证明的，不得据此主张免责。

2. 不可抗力持续超过 60 日的，任何一方有权书面通知解除合同。

第十条 争议解决

1. 因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律。

第十一条 合同生效

1. 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效，一式肆份，双方各执贰份。